

Ліцензія

на використання цифрової збірки
«РОК МАК be unique «Ресурс SenseDia»»

Редакція від 26 березня 2026 року

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Андрейко Богдани Володимирівни (далі — «Правовласник») укласти ліцензійний договір щодо використання цифрової версії авторської збірки метафоричних асоціативних карт **РОК МАК be unique «Ресурс SenseDia»** (далі — «Збірка»).

1.2. Акцептом цієї Оферти є здійснення Користувачем оплати доступу до Збірки на користь Правовласника.

1.3. З моменту акцепту між Правовласником та Користувачем укладається ліцензійний договір на умовах цієї Оферти (і Користувач отримує невиключну ліцензію на використання цифрового контенту).

2. Об'єкт ліцензії

2.1. Об'єктом ліцензії є цифрова версія авторської збірки **РОК МАК be unique «Ресурс SenseDia»**, що включає:

- 66 метафоричних художніх зображень;
- текстові описи;
- терапевтичні запитання;
- структуру блоків (Емоції, Ресурси, Казкові персонажі, Ситуації з життя, Символічні образи);
- приклади застосування;
- концепцію, дизайн та структуру збірки.

За домовленістю між Сторонами у відповідності до умов Публічної оферти про надання доступу до цифрового інформаційно-методичного продукту обсяг контенту, до якого надається доступ Користувачеві на умовах цієї ліцензії, може бути іншим.

2.2. Збірка є об'єктом права інтелектуальної власності, а саме об'єктом авторського права, виключні права на яку належать Правовласнику.

2.3. Усі майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності належать Правовласнику. Всі права інтелектуальної власності на комерційні позначення («РОК

МАК be unique «Ресурс SenseDia», «РОК-М РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНІ КОГНІТИВНІ МЕТОДИКИ») та твори (цифровий контент) належать Правовласнику (суб'єкту майнових авторських та інших прав інтелектуальної власності), який має виключні права на їх використання (у тому числі право на реєстрацію цих позначень в якості торговельної марки, в якості об'єктів авторського права). Користувачі мають право використовувати вказані комерційні позначення та твори (цифровий контент) лише за умови отримання окремого письмового дозволу виконавця/правовласника або шляхом придбання окремої ліцензії.

Передрук або розміщення на інших веб-сайтах будь-якого цифрового контенту, який міститься на веб-сайті <https://www.rok-mentalhealth.com>, заборонено, та можливо лише за умови отримання окремого письмового дозволу виконавця як правовласника.

3. Вид ліцензії

3.1. Користувачу надається невиключна, обмежена ліцензія, відповідно до якої користувач отримує дозвіл на використання придбаного цифрового контенту в певній обмеженій сфері (для особистого використання) відповідно до умов цієї ліцензії та Публічної оферти про надання доступу до цифрового інформаційно-методичного продукту.

3.2. Ліцензія не передбачає передачу майнових прав інтелектуальної власності.

3.3. Ліцензія надається виключно для використання контенту через функціонал Платформи.

4. Дозволене використання

4.1. Користувач має право використовувати Збірку:

- у межах особистої практики;
- у професійній діяльності психолога, коуча, педагога або консультанта;
- під час онлайн- та офлайн-сесій шляхом демонстрації з екрану.

4.2. Використання контенту допускається виключно без права відтворення.

5. Професійне застереження

5.1. Збірка має інформаційно-методичний та психоедукаційний характер.

5.2. Використання карт **РОК МАК be unique «Ресурс SenseDia»** не є психотерапією, не є медичною послугою та не замінює професійного психотерапевтичного,

психологічного або медичного супроводу. Використання карт РОК МАК be unique «Ресурс SenseDia» здійснюється Користувачем на власний ризик.

5.3. У разі потреби у спеціалізованій допомозі особа повинна звернутися до кваліфікованого спеціаліста.

6. Заборонене використання

6.1. Користувачу забороняється:

- друкувати зображення повністю або частково;
- зберігати файли на власні носії;
- створювати скріншоти з метою використання поза Платформою;
- передавати доступ третім особам;
- публікувати матеріали в мережі Інтернет;
- створювати власні МАК-набори або похідні продукти;
- змінювати зображення або видаляти авторські позначення;
- використовувати збірку (цифровий контент) в інший заборонений Правовласником спосіб, використовувати в інший не дозволений цієї ліцензією спосіб.

6.2. Незаконне відтворення, тиражування або розповсюдження Збірки вважається істотним порушенням ліцензії та тягне за собою відповідальність відповідно до закону.

6.3. Наявність цифрової ліцензії не надає права Користувачеві виготовляти фізичні копії.

7. Матеріальна версія

7.1. Правовласник залишає за собою виключне право на випуск та реалізацію матеріальної версії цифрового контенту у будь-якій формі.

7.2. Придбання Користувачем цифрового доступу не надає права на друк або продаж фізичних / матеріальних копій.

8. Формат надання доступу

8.1. Доступ надається виключно у цифровому форматі через Платформу.

8.2. Завантаження або передача вихідних файлів не передбачені.

9. Оплата

9.1. Оплата здійснюється у безготівковій формі через платіжних провайдерів, підключених до Платформи, зокрема через сервіс WayForPay.

9.2. Після надання доступу повернення коштів не здійснюється.

10. Відповідальність

10.1. У разі порушення умов ліцензії Правовласник має право в односторонньому порядку припинити доступ без попереднього повідомлення.

10.2. Користувач зобов'язаний відшкодувати завдані збитки, включаючи упущену вигоду.

10.3. За порушення прав інтелектуальної власності Користувач зобов'язаний сплатити компенсацію у розмірі не менше, ніж десятикратної вартості придбаного доступу (вартості ліцензії).

10.4. Користувач погоджується, що порушення прав інтелектуальної власності завдає істотної шкоди комерційним інтересам та репутації Правовласника.

11. Зміни до Оферти

11.1. Правовласник може в будь-який час внести зміни в цю Ліцензію та/або викласти Ліцензію в новій редакції без попереднього повідомлення Користувачів.

11.2. Нова редакція цієї Ліцензії (або його зміна) вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті <https://www.rok-mentalhealth.com/>

11.3. Правовласник не несе відповідальність за неповідомлення Користувачів про внесення змін до цієї Ліцензії.

11.4. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами, які надаються на веб-сайті, після внесення змін до цієї Ліцензії, такі дії вважаються підтвердженням факту його ознайомлення та погодження з новою редакцією Ліцензії (внесеними змінами).

11.5. Усі спори стосовно використання цифрового контенту на засадах цієї Ліцензії вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

11.6. Відносини між правовласником і користувачем, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України (зокрема, ст. ст. 1108-1110 ЦК України, Законом України «Про авторське право і суміжні права» тощо).

12. Реквізити Правовласника

12.1. Для реалізації своїх прав, подання запитів, скарг або отримання додаткової інформації щодо обробки персональних даних Користувач може звернутися до Виконавця за електронною адресою: bogdanaandrejko@gmail.com. Виконавець залишає за собою право запитувати додаткову інформацію для підтвердження особи Користувача з метою захисту його/її персональних даних та з метою належного розгляду запиту, скарги тощо.

12.2. Виконавець за цим Договором – фізична особа-підприємець Андрейко Богдана Володимирівна, РНОКПП: 3100916566, місцезнаходження: Україна, 81132, Львівська обл., Львівський р-н, село Малечковичі, вул. Лікарська, будинок 38, електронна адреса для звернень: bogdanaandrejko@gmail.com.